

부 서 주 의

제 목 건설공사 고용·산재보험 적용 부적정

관 계 부 서 ■■지사

조 치 부 서 ■■지사

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 건설공사 도급계약 체결 시 건설공사 근로자의 업무상의 재해를 신속하고 공정하게 보상하기 위하여 계약상대자로 하여금 「산업재해보상보험법」에 따라 고용·산재보험을 가입하도록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

■■지사는 2017. 12. 26. 「산업재해보상보험법 시행령」 제2조(법의 적용 제외 사업)가 개정¹⁾됨에 따라 2018. 7. 1. 이후 착공하는 모든 건설공사에 대해 계약상대자로 하여금 고용·산재보험을 가입하도록 관리·감독하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ■■지사는 [표]와 같이 2018. 7. 1. 이후 착공한 계약금액 천만 원

1) 개정내용 : “법의 적용 제외사업”에서 일부 건설공사에 대한 공사금액(2천만원 미만) 및 연면적(200제곱미터 이하) 기준이 삭제됨

미만의 일부 건설공사에서 계약상대자가 고용·산재보험을 가입하지 않았는데도 이를 관리·감독하지 않아 건설공사 근로자의 업무상 재해 발생 시 신속하고 공정한 보상이 이루어지지 않을 우려가 있었다.

【표】 건설공사 고용·산재보험 적용 부적정 사례

(단위 : 원, 부가세 제외)

지 사	공 사 명	계약상대자	계약금액	준 공 일
■ ■ 지 사	☆☆☆☆ ☆☆☆ 교체공사	☆☆플라스틱	5,920,000	2021.12.17.
	◆◆◆◆ ◆◆ 보수공사	㉡㉡건설(주)	5,145,000	2021.12.14.
	❖❖ ❖❖❖❖ ❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖ 설치공사	(주)***보안	9,500,000	2021. 6.22.
	₩₩₩₩(#2, #4) 보수공사	❖❖산업기계(주)	4,980,000	2021. 5. 7.
	㉡㉡ ㉡㉡㉡ 보수 및 ㉡㉡ 설치공사	㉡㉡건설(주)	4,960,000	2021. 4.14.
	㉡㉡-㉡㉡㉡ 뒤 ☆☆ ☆☆☆☆☆ 설치공사	㉡㉡건설(주)	4,990,000	2021. 4.14.

자료 : ■ ■ 지사 건설공사 실적 재구성

관계부서 의견 ■ ■ 지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■ ■ 지사장은 앞으로 시행하는 모든 건설공사에 대해 계약 상대방으로 하여금 고용·산재보험을 가입하도록 관리·감독하시기 바랍니다.

(부서주의)